

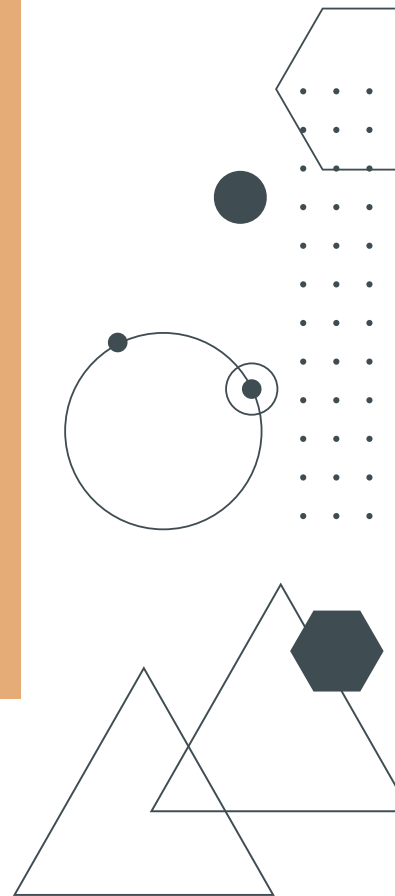
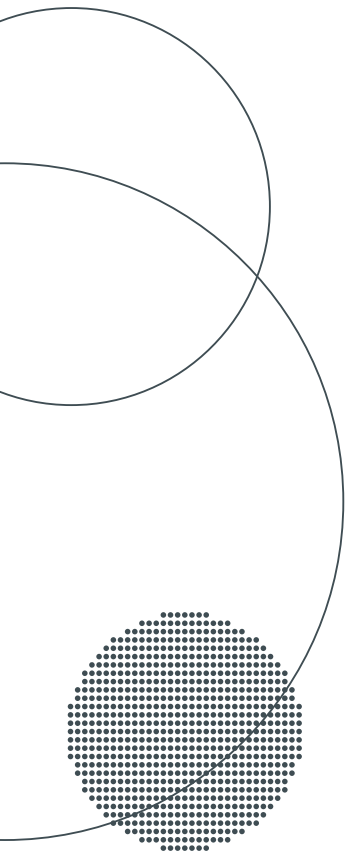
Tema 7

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Ágatha Blanquer Ugeda
Alba Carmona Quirante
Alejandro Ferrándiz Polo

Jorge Huedo Martínez
José Megía Guillén
Elicer Revert Fajardo

Conceptos generales



Conceptos generales de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

- ¿Que es la LOPDGDD?

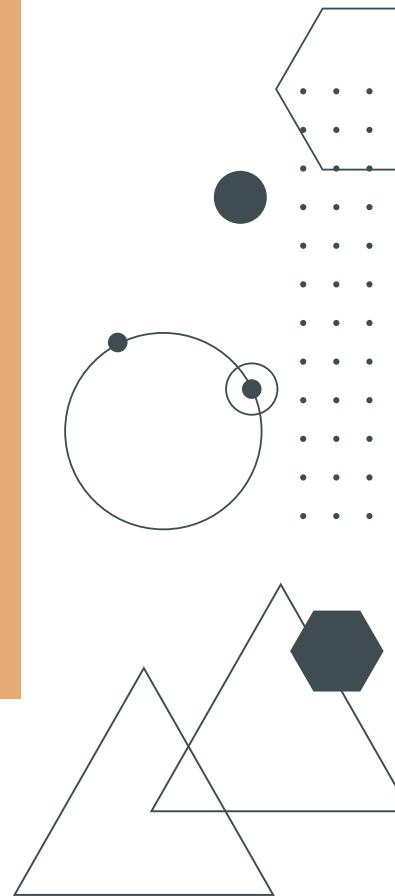
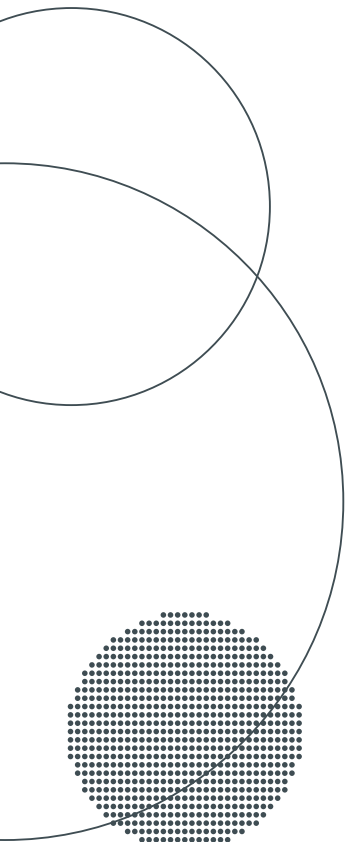


AEPD Y LA CEPD



European Data Protection Board

Participantes



Participantes

- En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos podemos distinguir entre tres tipos de participantes:

1 Responsable de tratamiento de datos

2 Interesado

3 Delegado de protección de datos

Responsable del Tratamiento de Datos

- Persona física o jurídica, agencia u otro organismo que determina los fines y medios del tratamiento de datos personales
- Encargado de tomar las decisiones respecto al tratamiento de los datos personales, incluyendo los fines del tratamiento y métodos utilizados
- Responsable de garantizar que el tratamiento de datos personales se realicen en conformidad con el RGPD y que se respeten los derecho del interesado
- Adquiere una serie de obligaciones según el RGPD

Obligaciones del Responsable

- 1 Principios de procesamiento de datos:** legalidad, transparencia en el procesamiento, la limitación de almacenamiento, exactitud, confidencialidad...
- 2 Obtención de consentimiento:** se debe obtener un consentimiento claro y específico para cada propósito del procesamiento de datos. El interesado debe ser informado claramente de cómo se tratarán sus datos.
- 3 Seguridad de datos y notificación de violación de datos:** el responsable debe garantizar la seguridad total en el almacenamiento de datos personales. Si estos mecanismos de seguridad son violados, se debe notificar con total transparencia al interesado.

Interesado

- Persona física identificada o identificable a la que se refieren los datos personales.
- Sus datos están siendo recopilados, almacenados y procesados
- Este participante adquiere una serie de derechos y obligaciones según el RGDP

Derechos del Interesado

- 1 Derecho a ser informado:** el interesado debe ser informado de manera transparente y comprensible sobre cómo se están tratando sus datos personales
- 2 Derecho de acceso:** derecho a solicitar y obtener acceso a sus datos personales para modificarlos, eliminarlos o simplemente consultarlos
- 3 Derecho a la limitación del tratamiento:** el interesado puede limitar el procesamiento de sus datos personales en ciertas circunstancias como un procesamiento ilegal de datos
- 4 Derecho a la portabilidad de datos:** el interesado tiene derecho a recibir sus datos personales en un formato estructurado de uso común y legible por máquina.

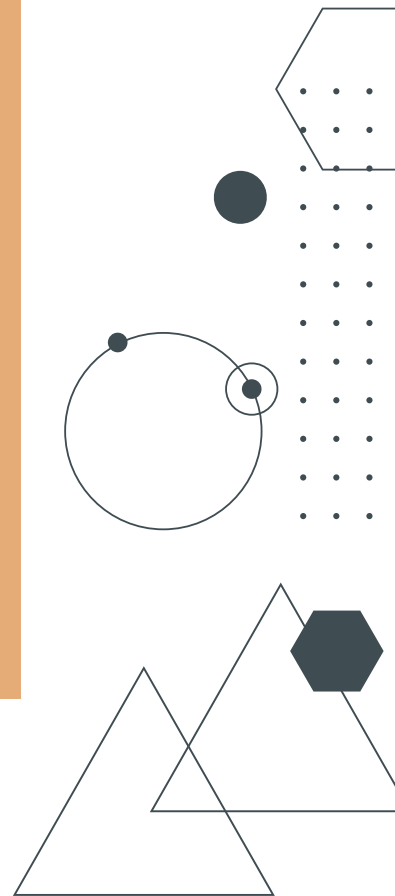
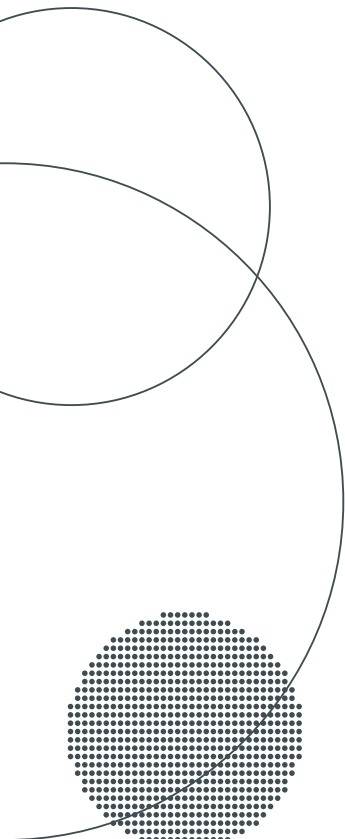
Obligaciones del Interesado

- 1 Proporcionar información precisa:** los interesados tienen la obligación de proporcionar información precisa y actualizada al responsable cuando se le solicite
- 2 Ejercer derechos de manera razonable:** aunque los interesados tienen derechos claros sobre sus datos personales, también tienen la responsabilidad de ejercerlos de manera razonable y de conformidad con la ley

Delegado de protección de datos

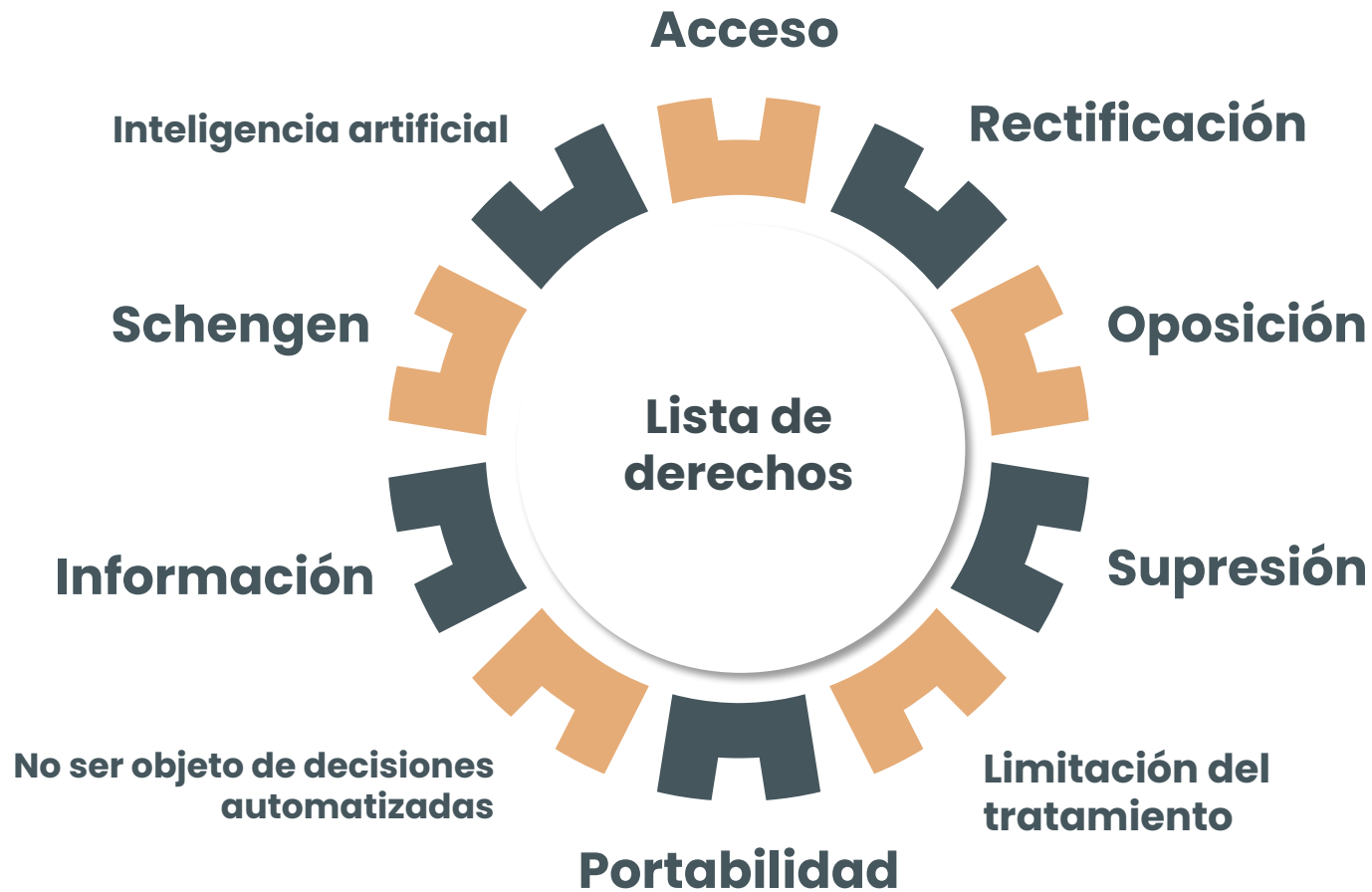
- El delegado es una figura dentro de la organización cuya función es ser el interlocutor del responsable ante la AEPD y demás autoridades de protección de datos.
- Tiene acceso a los datos tratados y a los procesos de tratamientos para documentar y notificar posibles vulnerabilidades del reglamento. El delegado podrá demostrar sus credenciales y acreditar sus conocimientos en la materia de protección de datos.
- El delegado debe garantizar la imparcialidad hacia su organización y solo puede ser expulsado por negligencia grave.
- La asignación de un delegado es necesaria en casos específicos, como el tratamiento de categorías especiales o fines delicados

Derechos



¿Qué son los derechos digitales?

- Reconocen el derecho de las personas para acceder, usar, crear, y publicar contenidos digitales.
- **Objetivo principal**
 - Garantizar el acceso a Internet y eliminar la brecha digital
 - Garantizar la protección de los datos personales de los individuos
- A menudo se emplean formularios



Derecho de acceso

- Contactar con el responsable del tratamiento para confirmar si está manejando tus datos y obtener información sobre ellos.
- Información que podemos obtener:
 - Fines del tratamiento
 - Destinatarios
 - Plazo de conservación
 - ...

Derecho de rectificación

- Llevar a cabo rectificación de tus datos personales inexactos sin retraso.
- Derecho a completar los datos personales incompletos con una declaración adicional
 - Indicar qué datos nos referimos y qué corrección se va a llevar a cabo.

Derecho de oposición

- Oposición a que se realice un tratamiento de los datos personales cuando:
 - Sean objeto de tratamiento basado en misión de interés público o legítimo.
 - El tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa.
- En ambos casos se incluye la elaboración de perfiles.

Derecho de de supresión o derecho al olvido

- Supresión de los datos personales bajo las siguientes circunstancias:
 - a. Los datos personales ya no son necesarios.
 - b. La única base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento.
 - c. Ejercitar el derecho de oposición.
 - d. Los datos han sido tratados ilícitamente.
 - e. Los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal.
 - f. Si se han recopilado datos de niños y adolescentes

Derecho de a la limitación del tratamiento

- Permite detener o limitar temporalmente el uso de tus datos.
- **Dos situaciones:**
 - Suspensión del tratamiento. Relacionado con derecho de rectificación y de oposición
 - Conservación de los datos. Si crees que su procesamiento es ilegal y te opones a que se eliminen o para posibles reclamaciones.

Derecho a la portabilidad

- Cuando el tratamiento se lleve a cabo de forma automatizada, el individuo recibirá sus datos en formato estructurado
 - Se podrá transmitir a otro responsable del tratamiento

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas

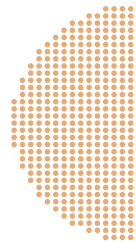
- Asegura no ser afectado por decisiones tomadas únicamente mediante el procesamiento de tus datos.
 - Analizar o predecir aspectos relacionados con rendimiento en el trabajo, situación económica...
- No aplicable si es necesaria para cumplir un contrato o bajo consentimiento.

Derecho de información

- Proporcionar información de manera clara y accesible cuando se recopilan datos personales.
- Dos niveles:
 - Información básica. Resumida, cuando se recogen los datos.
 - Información adicional. Formato más detallado.

Derechos Schengen

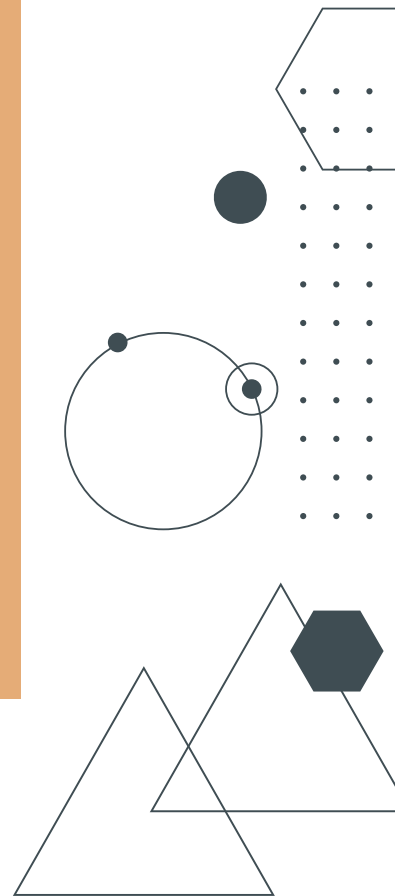
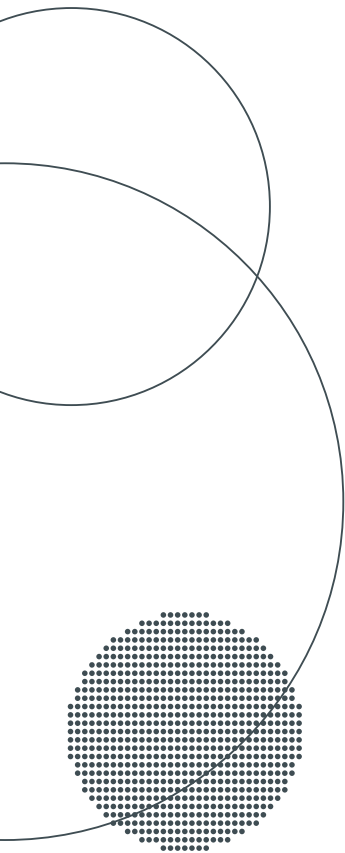
- Sistema de Información de Schengen (SIS). Facilita cooperación entre autoridades nacionales de control de fronteras, aduanas y policía en Área Schengen.
- Sistema de información de visados (VIS). Implementación de la política común de visas sobre los visados de corta duración.
- Esta normativa reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y supresión.



Derecho sobre inteligencia artificial

- Tema emergente en el ámbito de la protección de datos y la privacidad.
- En muchos casos, los derechos existentes en el ámbito de la protección de datos también se aplican a los datos procesados por sistemas de inteligencia artificial.

Procedimientos





Será estrictamente necesario que la persona física cuyos datos vayan a ser tratados de su consentimiento explícito

La Privacidad es un valor para SEAT.

Sobre las cookies: SEAT usa cookies para guardar datos de tu actividad. Con ellas, podemos analizar el tráfico de la web y darte una experiencia completa y personalizada. Algunas cookies se comparten con terceros para mostrarte publicidad online más relevante. Puedes aceptar, rechazar, o gestionarlas en el configurador. ¿Quieres saber más? Consulta nuestra [Política de Cookies](#).

ACEPTAR TODAS

CONFIGURAR

RECHAZAR

Toda persona física ha de saber que sus datos van a ser recogidos, así como cuáles van a serlo



SEAT Configuración de cookies

Tu privacidad

Cookies de preferencias o personalización

Cookies de análisis o medición

Cookies técnicas

Cookies de publicidad comportamental

Tu privacidad

Al visitar un sitio web, éste puede almacenar o recuperar información del navegador del usuario en forma de cookies. Tal información puede ser relativa al usuario, sus preferencias o su navegador, y es utilizada para que el sitio web funcione según lo esperado. La información almacenada o recuperada no suele identificar directamente al usuario, pero le ofrece una experiencia de navegación más personalizada. Respetamos su privacidad, por lo que puede decidir deshabilitar algunos tipos de cookies. Clique en el encabezado de las diferentes categorías de cookies para saber más y para cambiar la configuración ofrecida por defecto. No obstante, tenga en cuenta que deshabilitar algunos tipos de cookies puede afectar al funcionamiento del sitio web y a los servicios que le ofrecemos. Si guarda su configuración sin seleccionar ninguna cookie, se entenderá que rechaza todas las cookies

Política de Cookies

Confirmar mis preferencias Rechazar opcionales Permitirlas todas



SEAT Configuración de cookies

Tu privacidad

Cookies de preferencias o personalización

Cookies de análisis o medición

Cookies técnicas

Cookies de publicidad comportamental

Cookies de publicidad comportamental

Son aquellas cookies que permiten almacenar información del comportamiento de los usuarios por medio de la observación reiterada de sus hábitos de navegación, desarrollando pues un perfil específico para mostrar anuncios publicitarios mirados. No almacenan información personal directamente, sino que se basan en la identificación única del navegador y dispositivo de acceso al Internet. Son usualmente gestionadas por terceros.

Información de las cookies

Confirmar mis preferencias Rechazar opcionales Permitirlas todas

Debe expresarse la finalidad de dicha recogida de datos. Además, toda redacción estará hecha con lenguaje claro para evitar confusiones

● **La compañía deberá identificarse adecuadamente, exponiendo su persona jurídica**

Debe haber fines legítimos para la recogida de datos obligatoriamente

6. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija (en adelante MM) con domicilio en Paseo de la Castellana, 33 28046 Madrid.

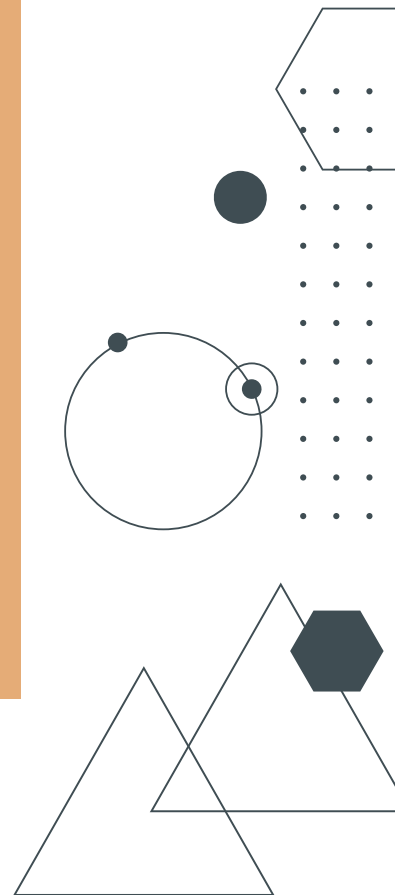
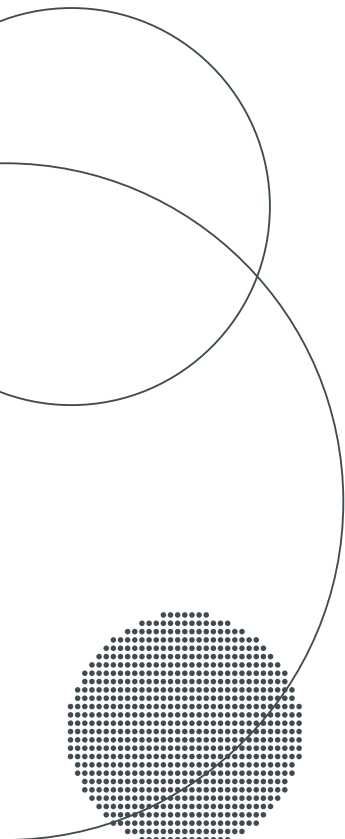
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO): Podrá contactar con el DPO en la dirección Paseo de la Castellana 33, 28046 Madrid o por correo electrónico: dpo@mutua.es.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: Las finalidades están señaladas en el apartado "4. Tipología y finalidades de uso de las cookies" y en el apartado "7. Información sobre las cookies utilizadas" de la presente política de cookies, relativas a las finalidades, tipologías de las mismas y al detalle de cada una de ellas.

LEGITIMIDAD: El uso de las cookies técnicas es necesario para permitir la navegación por la página web. En relación con el uso de las cookies con finalidad analítica, de personalización y las publicitarias, se basan en tu consentimiento (art.6.1 a) RGPD).

En cualquier momento, podrás configurarlas en el enlace indicado en el apartado "1. Definición y función de las cookies".

Documentos



REQUISITOS RGPD



Determinar
responsabilidades



Deber informar



Nuevos derechos
de RGPD



Hacer análisis de
riesgos



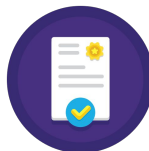
Evaluación del
Impacto



Registro de
actividades



Medidas de seguridad y
organizativas



Consentimiento
inequívoco



Legalidad de las
páginas web

DOCUMENTOS PARA EMPLEADOS

Documento teletrabajo

Lo tiene que firmar el empleado

Obligación del empleado de guardar secreto

Contrato de confidencialidad

Cesión de datos

Mediante firma los empleados autorizan a la empresa el acceso a sus datos

Recogen las obligaciones de los empleados en cuanto a normas de la empresa

Circulares informativas

DOCUMENTOS PARA ENCARGO DE TRATAMIENTOS

Contrato de encargado de tratamiento

Este contrato establece los requisitos que ha de cumplir el encargado según lo dispuesto por el responsable

Incluye:

- Medidas de seguridad
- El respeto al deber de confidencialidad
- Mecanismos a seguir para subcontratar a un subencargado
- El destino de los datos una vez finalizado el servicio
- Obligación de informar al responsable del tratamiento



DOCUMENTOS TRATAMIENTO DE DATOS

Registro de actividades de tratamiento

Recoge la descripción de todos los tratamientos de datos realizados por la empresa

Identificar los riesgos asociados a un determinado tratamiento y adoptar las medidas para evitarlos

Análisis de riesgos



DOCUMENTOS VIDEOVIGILANCIAS

Carteles de videovigilancia

Debe haber un cartel informativo visible anunciando que se está grabando

Hay que informar a los trabajadores con un documento sobre la existencia de las cámaras de videovigilancia instaladas por la empresa

**Documento informativo
empleados**

DOCUMENTOS CONSENTIMIENTOS

Clientes

Tienen que firmar para aceptar el tratamiento y almacenamiento de sus datos personales

Autorización para publicar los datos personales y/o fotografías de los empleados, clientes y menores

Fotografías

Pacientes

Prestan su aceptación al tratamiento

Informa a los empleados de la utilización de sistemas de geolocalización en la empresa

Geolocalización



DOCUMENTOS PÁGINAS WEB

Política de cookies

Informa de que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario

Aviso legal

Informa a los usuarios sobre quién es el propietario de la página web

Política de privacidad

Se informa al usuario de la página web sobre cómo van a tratar sus datos personales

Condiciones generales de contratación

Conjunto de cláusulas que regulan la forma en la que los usuarios realizan pedidos o solicitudes de compra en la página web

Modelo de solicitud para requerir el consentimiento de los formularios

Necesario incluir un check desmarcado por defecto en todos los formularios online para aceptar la Política de privacidad.

DOCUMENTOS APP MÓVILES



Política privacidad APP

Similar a la página web

Documento que contiene el contrato entre la empresa y el usuario para la venta de productos o servicios

Condiciones de uso

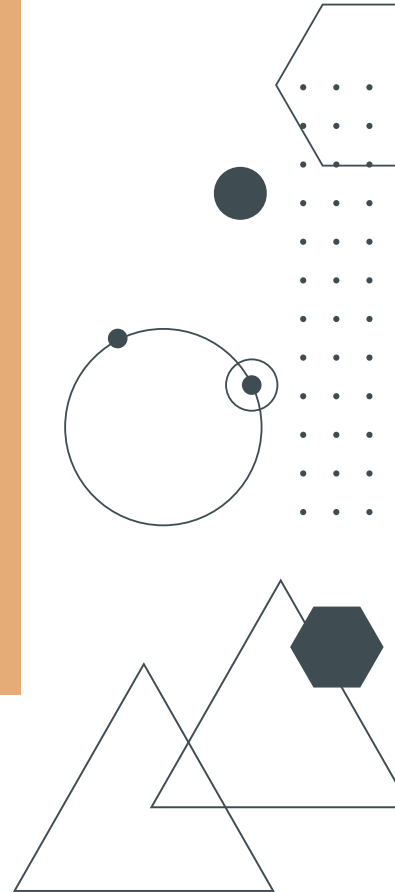
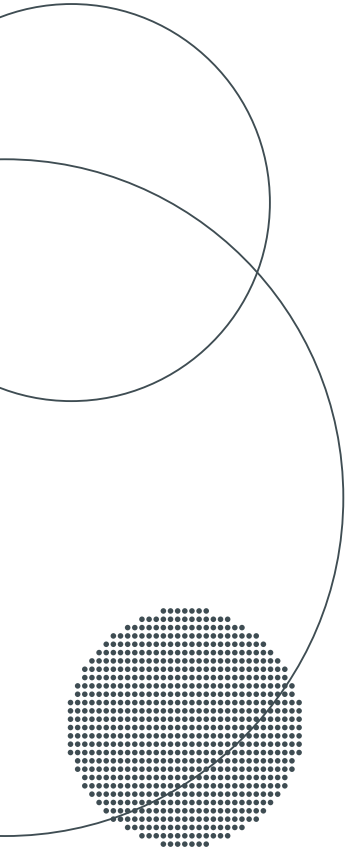
DOCUMENTOS BRECHAS DE SEGURIDAD

Notificación brecha de seguridad AEPD y a afectados

Esta es una nueva obligación para los Responsables del tratamiento, los cuales se encargan de notificar las brechas de seguridad en 72 horas a la AEPD y a los titulares de esos datos.



Infracciones y sanciones



SITUACIONES DELICADAS

1

Tratamiento de categorías especiales de datos.

Etnia,
raza y
sexualidad



Afiliación
política y
religiosa



Datos
biométricos
y genéticos



Datos
penales



Datos
sanitarios



SITUACIONES DELICADAS

1

Tratamiento de categorías especiales de datos.

Prohibido, a no ser que:

- Sea necesario para funciones **científicas, sanitarias o estadísticas**.
- Sea necesario para funciones **legales, laborales** o de **Seguridad o Protección Social** para los involucrados.
- Haya **consentimiento explícito**.
- Se realice por parte de una **organización religiosa, política o sindical**.

SITUACIONES DELICADAS

2 Elaboración de **perfiles personales**.



Rendimiento
laboral



Intereses y
preferencias



Ubicación

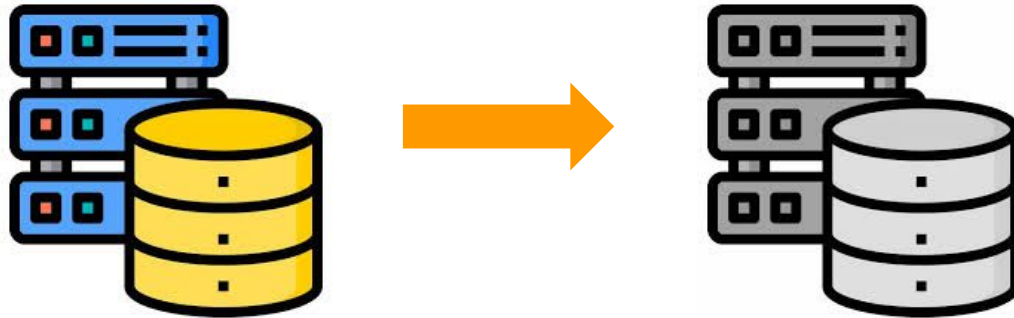
3 Tratamiento de **dimensiones masivas**.

4 Transferencia **internacional** o a **organizaciones multinacionales**.



BLOQUEO DE DATOS

En caso de una **brecha de seguridad**, se debe congelar la sección de los datos afectados → Evitando su **tratamiento** y **visualización**.



(O duplicarlos, si congelarlos es demasiado costoso).

INFRACCIONES Y SANCIONES, FACTORES



Alcance de daños



Intencionalidad o
negligencia



¿Medidas?



Grado de
responsabilidad



Reincidencia



Acato de instrucciones



Beneficios

Infracciones leves

Faltas en la **emisión de notificaciones** a interesados o autoridades (incompletitud o demora), faltas en **comunicados** sobre el principio de transparencia o información de derechos.

No atender una **solicitud de ejercicio** de derechos, o cobrar una **cantidad superior al coste administrativo**; así como faltas relativas al **uso de los datos**: no eliminar aquellos relativos a una persona fallecida o no notificar a un interesado cuando las condiciones de uso de sus datos cambian.

< 40.000€

Infracciones graves

Violaciones de los **principios de la protección de datos**. Así, faltas respecto al consentimiento de los interesados, especialmente si son **menores de edad**. Fallos en el diseño del sistema que puedan suponer un peligro para la **seguridad**.

No notificar a las autoridades en caso de **brechas de seguridad** o no disponer de documentos como el **registro de actividades**. No evaluar riesgos antes de tratar datos.

40.001€ – 300.000€

Infracciones muy graves

Faltas reiteradas con la **falta de consentimiento** en el tratamiento legítimo de datos. No informar de los fines o fallar en la **confidencialidad**. Obstaculización de la función de las **autoridades**.

Cobrar un precio para **atender solicitudes** de ejercicio de derechos que son razonables. **Transferencia de datos** internacionalmente sin consentimiento. O no tomar medidas suficientes para garantizar la confidencialidad de los datos.

300.001€ – 20M€
(o 4% de la facturación anual)



¡Muchas gracias!

¿Alguna pregunta?

